

과징금 산정 세부기준

1. 목적

이 고시는 「생활화학제품 및 살생물제의 안전관리에 관한 법률」(이하 "법" 이라 한다) 제38조 및 같은 법 시행령(이하 "령"이라 한다) 제29조제6항의 규정에 따른 과징금의 산정 세부기준에 관하여 필요한 사항을 정함을 그 목적으로 한다.

2. 과징금의 산정

과징금의 산정 금액은 제3호에 따른 부과기준금액에 제4호에 따른 조정을 거친 최종 금액으로 한다.

3. 과징금의 부과기준금액

가. 판매금액의 산정이 가능한 경우

- 1) 판매량에 판매가격을 곱한 금액을 부과기준금액으로 한다.
- 2) 1)에 따른 판매량은 아래 표에서 정한 기준으로 산정한다.

위반행위의 유형	판매량 산정 기준
법 제38조제1항제1호 (법 제10조제1항·제6항을 위반한 경우)	해당 안전확인대상생활화학제품의 확인 또는 승인을 받지 아니하거나 거짓 또는 그 밖의 부정한 방법으로 받고 최초로 판매한 시점부터 적발시점까지의 제조·수입량에서 판매되지 아니한 양을 제외한 수량
법 제38조제1항제1호의2 (법 제10조제3항을 위반한 경우)	해당 안전확인대상생활화학제품에 대한 확인의 유효기간이 종료된 시점부터 적발시점까지의 제조·수입량에서 판매되지 아니한 양을 제외한 수량
법 제38조제1항제2호 (법 제11조제1항을 위반한 경우)	해당 안전확인대상생활화학제품에 대한 제조 또는 수입 금지 명령을 받은 날로부터 적발시점까지의 제조·수입량에서 판매되지 아니한 양을 제외한 수량
법 제38조제1항제3호 (법 제12조제1항 본문을 위반한 경우)	해당 살생물물질의 물질승인을 받지 아니하거나 거짓 또는 그 밖의 부정한 방법으로 받고 최초로 판매한 시점부터 적발시점까지의 제조·수입량에서 판매되지 아니한 양을 제외한 수량
법 제38조제1항제3호의2 (법 제12조제5항을 위반한 경우)	해당 살생물물질에 대한 물질승인의 유효기간이 종료된 시점부터 적발시점까지의 제조·수입량에서 판매되지 아니한 양을 제외한 수량
법 제38조제1항제4호 (법 제17조제1항을 위반한 경우)	취소의 경우 : 해당 살생물물질에 대한 물질승인등 또는 물질동등성 인정 취소를 받은 날로부터 적발시점까지의 제조·수입량에서 판매되지 아니한 양을 제외한 수량
	중지명령의 경우 : 해당 살생물물질에 대한 제조 또는 수입 중지명령을 받은 날로부터 적발시점까지의 제조·수입량에서 판매되지 아니한 양을 제외한 수량
법 제38조제1항제5호	해당 살생물제품의 제품승인을 받지 아니하거나 거짓 또는

(법 제20조제1항을 위반한 경우)	그 밖의 부정한 방법으로 받고 최초로 판매한 시점부터 적발 시점까지의 제조·수입량에서 판매되지 아니한 양을 제외한 수량
법 제38조제1항제5호의2 (법 제20조제6항을 위반한 경우)	해당 살생물제품에 대한 제품승인의 유효기간이 종료된 시점부터 적발시점까지의 제조·수입량에서 판매되지 아니한 양을 제외한 수량
법 제38조제1항제6호 (법 제26조제1항을 위반한 경우)	취소의 경우 : 해당 살생물제품에 대한 제품승인증 또는 제품유사성 인정 취소를 받은 날로부터 적발시점까지의 제조·수입량에서 판매되지 아니한 양을 제외한 수량 중지명령의 경우 : 해당 살생물제품에 대한 제조 또는 수입 중지명령을 받은 날로부터 적발시점까지의 제조·수입량에서 판매되지 아니한 양을 제외한 수량

비고

법 제38조제1항제2호, 제4호, 제6호 등 제조 또는 수입의 금지명령·취소·중지명령 이후의 위반행위에 대하여 과징금을 정하고 있는 경우, 해당 명령 등의 원인이 된 사유가 별도로 법 제38조제1항 각 호에 따른 과징금 부과사유가 되는 경우에는 해당 명령 등 위반행위에 대한 과징금과 원인행위에 대한 과징금을 합산하여 부과한다.

3) 1)에 따른 판매가격은 2)에 따른 판매기간 동안의 판매가격으로 하되, 해당 기간 중 가격이 변동되는 경우에는 판매시기별로 가격을 산정한다.

나. 판매금액이 없거나 산정하기 곤란한 경우

판매금액이 없거나 산정하기 곤란한 경우에는 위반행위의 내용 및 정도에 따라 위반행위를 "중대한 위반행위(법 제38조제1항제1호, 제1호의2, 제3호, 제3호의2, 제5호 또는 제5호의2에 해당하는 경우를 말한다)", "매우 중대한 위반행위(법 제38조제1항제2호, 제4호 또는 제6호에 해당하는 경우를 말한다)"로 구분하고, 아래 표에서 위반행위의 유형별 금액 범위 내에서 실제로 취득한 이득의 규모를 고려하여 정한 금액을 부과기준금액으로 한다.

위반행위의 유형	부과기준금액
매우 중대한 위반행위	6억 원 초과 8억 원 이하
중대한 위반행위	3억 원 초과 6억 원 이하

4. 과징금의 조정

가. 판매금액의 산정이 가능한 경우

다음 사항을 고려하여 제3호 가목에 따라 산정된 부과기준금액을 기준으로 100분의 50 이하의 범위에서 감액 조정할 수 있다.

- 1) 실제로 취득한 이익의 규모
- 2) 위반행위가 과실에 인한 것으로 인정되는 경우
- 3) 위반행위를 바로 정정하거나 시정한 정도
- 4) 위반행위의 재발방지를 위하여 기울인 노력의 정도
- 5) 그 밖에 위반행위의 정도, 위반행위의 동기와 그 결과

나. 판매금액이 없거나 산정하기 곤란한 경우

위반행위의 기간 및 횟수, 위반행위로 인하여 취득한 이익의 규모 등에 따라 제3호 나목에 따른 부과기준금액을 기준으로 다음 사항에 따라 가중·감액 조정할 수 있다.

1) 위반기간에 따른 가중 조정

위반기간	가중범위
2년 이상	25%
1년 이상 2년 미만	20%
9월 이상 1년 미만	15%
6월 이상 9월 미만	10%
3월 이상 6월 미만	5%

2) 위반횟수에 따른 가중 조정

최근 3년간 위반횟수	가중범위
3회 이상	25%
2회 이상	10%

비고

1. 위반행위의 횟수에 따른 가중 조정은 최근 3년간 같은 위반행위를 한 경우에 적용하며, 위반행위에 대하여 과징금 부과처분을 한 날과 그 처분 후에 다시 같은 위반행위를 하여 적발된 날을 기준으로 위반횟수를 계산한다.

3) 위반행위로 인하여 취득한 이익의 규모에 따른 감액 조정

다음 사항을 고려하여 100분의 50 이하의 범위에서 감액 조정할 수 있다.

가) 실제로 취득한 이익의 규모

나) 위반행위가 과실에 인한 것으로 인정되는 경우

다) 위반행위를 바로 정정하거나 시정한 정도

라) 위반행위의 재발방지를 위하여 기울인 노력의 정도

마) 그 밖에 위반행위의 정도, 위반행위의 동기와 그 결과

5. 재검토기한

기후에너지환경부장관은 이 고시에 대하여 2025년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.